

1502841-82.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... até o local para apurar denúncia de tráfico de drogas. No local visualizaram um rapaz em atitude suspeita, percebendo tratar-se da mesma pessoa que haviam prendido por tráfico de drogas naquele local há um mês. Assim, aguardaram até que fosse possível confirmar que referido suspeito continuava com tal atividade ilícita. Depois de alguns minutos observaram que uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502841-82.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502841-82.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN GABRIEL DO NASCIMENTO CONSTANTINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

RYAN GABRIEL DO NASCIMENTO CONSTANTINO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 16h20, na Rua Belém, nº. 10, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 41 porções de cocaína e 40 porções de maconha, tudo com massa bruta de 159,14 gramas, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2021 (fl.57), o acusado foi citado e apresentada resposta a acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo definitivo de fls.69/71.

Igualmente a prova da autoria, diante da confissão do acusado, o qual admitiu que estava passando por necessidades financeiras, razão pela qual foi comercializar drogas, mas está arrependido.

Por sua vez, os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que se deslocaram até o local para apurar denúncia de tráfico de drogas. No local visualizaram um rapaz em atitude suspeita, percebendo tratar-se da mesma pessoa que haviam prendido por tráfico de drogas naquele local há um mês. Assim, aguardaram até que fosse possível confirmar que referido suspeito continuava com tal atividade ilícita. Depois de alguns minutos observaram que uma adolescente se aproximou do acusado lhe entregou uma quantia em dinheiro, enquanto ele se dirigiu até um portão próximo e pegou uma sacola, de onde tirou algo, levou e levou até a adolescente, a qual então saiu do local. Desta feita seguiram a adolescente até que ficasse fora da visão do acusado e a abordaram. Na abordagem encontram em seu poder uma porção de maconha, ocasião, em que foi identificada. Ao ser indagada a adolescente alegou ser usuária e que havia comprado a droga com um rapaz, que estava na entrada da viela na rua local dos fatos. Com a confirmação de que o acusado estava vendendo drogas, retornaram e o abordaram. Em seguida foram até o local onde o mesmo escondia a sacola e localizaram em seu interior as drogas apreendidas.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Acresce-se, ainda, que a adolescente Jennyfer, em juízo, confirmou que adquiriu uma porção de entorpecentes do acusado.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas porções de cocaína e maconha o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase: não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, para ambos os acusados, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase, há a atenuante da confissão e da menoridade, no entanto, deixo de considerar, pois a pena já está fixada em seu patamar mínimo.

Na terceira fase: observo a presença de causa de aumento, já que a prática envolveu adolescente (artigo 40, inciso VI da Lei nº. 11.346/06), razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando para 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Por outro lado, incabível o redutor. Em que pese ser tecnicamente primário, verifica-se que o acusado foi recentemente detido pela prática do crime de tráfico, na mesma localidade conforme autos nº. 1502627-91.2021.8.26.0542 (fl.33), o que demonstra que o acusado se dedica a atividade criminosa, não preenchendo o requisito de "bons antecedentes", razão pela qual não faz jus à redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06.

Nesse sentido, vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu o E. Tribunal de Justiça: "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido:

Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

Destaca-se, também, que o réu ostenta passagem por atos infracionais (fls.34)

anterior, o que demonstra habitualidade e ausência dos requisitos de bons antecedentes exigido pela lei. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido (STJ, AgRG no REsp 1873094/DF, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 020/0105623-6, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a. Turma, j.20/10/2020.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica dos réus e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica dos réus e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o RÉU RYAN GABRIEL DO NASCIMENTO CONSTANTINO, filho de Andrea Paula Do Nascimento e Francisco Constantino Filho, RG nº. 62.647.254, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos, 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 583 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu está preso, ficando vedado o recurso em liberdade.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento dos valores em favor da União.

Condeno o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, ficando deferida a justiça gratuita ao acusado, já que assistido pela Defensoria Pública.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA